

LOCALEO — Annexe de protection des données du partenaire Animation

Version 1.0 — 13 septembre 2026

1. Parties, objet et portée

La présente annexe complète les Conditions particulières Localeo Animation acceptées entre la SAS LOCALEO, 10 Lotissement Joualle de Paulin, 33750 Beychac-et-Caillau, France, et le partenaire identifié dans le récapitulatif de souscription. Elle constitue leur accord de sous-traitance au sens de l'article 28 du règlement (UE) 2016/679, dit « RGPD ».

Le partenaire organise les animations qu'il publie et détermine leurs objectifs, leurs conditions de participation, les personnes admises, les destinataires et les décisions d'attribution. Il est responsable des traitements nécessaires à ces opérations. Localeo traite ces données pour son compte et sur ses instructions, dans les limites de la présente annexe.

Localeo est responsable de ses propres traitements de gestion de la relation contractuelle, de facturation de ses services, de sécurité générale de la plateforme et de défense de ses droits. Le choix d'un participant d'utiliser Localeo Live relève également de la relation directe décrite dans les documents de ce service. Ces traitements distincts sont présentés dans la Politique de confidentialité Localeo. La présente annexe n'autorise aucune prospection ni réutilisation commerciale des fichiers de participants par Localeo.

L'organisateur et Localeo ne deviennent pas responsables conjoints du seul fait de l'utilisation de la plateforme. Toute finalité qu'ils décideraient ensemble ferait l'objet d'un accord distinct répartissant leurs obligations et d'une information des personnes avant son introduction.

2. Description des traitements confiés

Les traitements sont réalisés pendant l'exécution du service puis, dans les limites de l'article 8, pour sa clôture et la conservation des pièces nécessaires. Ils comprennent la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la consultation, la transmission aux personnes habilitées, l'export, la restriction, la suppression et, lorsque ses conditions sont réunies, l'anonymisation des données.

Finalité pour le compte du partenaire	Personnes concernées	Données traitées
Inscription et accès à une animation	Participants	Nom, prénom, courriel, téléphone, référence de participation, animation et commune, date d'inscription, acceptation du règlement, choix facultatifs de notification et identifiants d'accès
Parcours, validations et qualification	Participants ; commerçants et leurs utilisateurs habilités	Référence participant, commerçant concerné, étape, statut, horodatage, progression, motifs de correction ou de contestation

Finalité pour le compte du partenaire	Personnes concernées	Données traitées
Clôture, tirage et attribution	Participants éligibles, gagnants et suppléants	Population éligible, ordre de sélection, résultat, lot, notification, remise, remplacement et éléments justificatifs strictement nécessaires
Pilotage, assistance et contrôle de l'opération	Gestionnaires, participants et interlocuteurs des commerçants	Habilitations, demandes, correspondances, événements de gestion, exports et statistiques

Les données de paiement du partenaire sont traitées dans le cadre de sa commande, distinctement du fichier de participation. Les numéros complets de carte et cryptogrammes n'entrent pas dans les traitements confiés par la présente annexe.

La collecte de données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD, de données pénales ou de pièces d'identité systématiques n'est pas prévue par ce service. Le partenaire ne les inscrit pas dans les champs libres. Un contrôle ponctuel d'éligibilité utilise d'abord une vérification sans copie ; toute conservation exceptionnelle doit être justifiée, limitée et protégée.

3. Instructions et obligations du partenaire

L'acceptation du contrat, la configuration de l'animation, son règlement, les choix de destinataires et les demandes écrites de son représentant habilité constituent les instructions documentées du partenaire. Une instruction ne peut porter sur les données d'un autre partenaire.

Le partenaire détermine et documente les bases légales, fournit aux personnes les informations des articles 13 et 14 du RGPD et garantit la licéité des données qu'il transmet. Il apprécie la nécessité d'une analyse d'impact et consulte son délégué à la protection des données lorsqu'il en dispose. Pour une autorité publique, la mission d'intérêt public invoquée doit reposer sur un fondement applicable ; elle ne découle pas de la seule souscription à Localeo.

Le partenaire limite les habilitations, retire sans délai les accès devenus inutiles et sécurise les fichiers exportés. Il ne réutilise pas les données pour une finalité différente sans base légale, information et garanties adaptées. Le refus d'une prospection facultative n'a aucun effet sur les chances de gain.

Localeo informe immédiatement le partenaire lorsqu'une instruction lui paraît contraire au droit applicable et suspend l'exécution de cette seule instruction le temps de sa clarification. Si une règle de droit de l'Union ou d'un État membre impose un traitement, Localeo en informe le partenaire avant de le réaliser, sauf interdiction légale motivée par un intérêt public important.

4. Confidentialité et sécurité

Localeo n'accorde l'accès qu'aux personnes qui en ont besoin pour leurs fonctions, soumises à une obligation de confidentialité et informées des règles de traitement. L'obligation de confidentialité subsiste après la fin de leur intervention.

Localeo s'engage à maintenir des mesures adaptées aux risques, comprenant :

- l'authentification des gestionnaires, des habilitations individualisées et la séparation logique des espaces des partenaires ;

- la protection des communications par chiffrement et la limitation des accès aux bases, documents, sauvegardes et secrets techniques ;
- la protection des identifiants de participation et des accès aux coffrets, ainsi que des mécanismes de limitation des abus ;
- la traçabilité des actions sensibles, la surveillance des incidents et la maîtrise des accès d'administration ;
- des sauvegardes et des procédures de restauration, avec vérification périodique de leur fonctionnement ;
- la gestion des mises à jour, des vulnérabilités, de la suppression des données et de la séparation des environnements.

Localeo documente les mesures réellement appliquées et leurs contrôles. Leur évolution ne doit pas diminuer le niveau de protection contractuel. Le partenaire protège les équipements de ses utilisateurs, les moyens d'authentification et les copies dont il a la garde. Ces mesures ne constituent pas une promesse d'absence absolue d'incident.

5. Sous-traitants ultérieurs

Le partenaire donne une autorisation générale écrite de recourir aux sous-traitants ultérieurs inscrits dans la liste qui lui est communiquée avec le contrat. Cette liste, issue du registre des sous-traitants Localeo, identifie chaque entité, son service, les données concernées, les lieux de traitement et les garanties applicables. Seuls les prestataires intervenant effectivement pour l'animation et dans le rôle décrit sont couverts par cette autorisation.

Localeo informe le partenaire de tout ajout ou remplacement au moins trente jours avant la transmission de données au nouveau prestataire. Le partenaire peut formuler, dans les quinze jours de l'information, une objection motivée par la protection des données. Les parties recherchent une solution compatible avec le service. Aucune donnée concernée n'est confiée au nouveau prestataire tant que l'objection n'est pas résolue ; si aucune solution n'est possible, le partenaire peut mettre fin au service concerné sans pénalité, avec restitution des sommes payées pour sa période non exécutée.

Localeo impose au sous-traitant ultérieur, par écrit, des obligations de protection au moins équivalentes à celles de la présente annexe. Localeo demeure responsable envers le partenaire de la bonne exécution des obligations de ce sous-traitant.

6. Localisation et transferts internationaux

Les localisations de l'hébergement, des sauvegardes et des accès à distance sont identifiées dans la liste des prestataires communiquée au partenaire. L'établissement d'un fournisseur en Europe ne constitue pas, à lui seul, une garantie d'absence de transfert international.

Tout transfert hors de l'Espace économique européen doit résulter d'une instruction documentée et respecter le chapitre V du RGPD. Localeo documente le mécanisme utilisé : décision d'adéquation applicable au destinataire et au traitement, ou garanties appropriées accompagnées des évaluations et mesures complémentaires nécessaires. Une certification ou une adhésion à un dispositif de transfert ne peut être invoquée que si elle est effective et couvre le destinataire concerné.

Localeo transmet, sur demande, les informations pertinentes et une copie des garanties, sous réserve des occultations strictement nécessaires à la protection des secrets légitimes et des tiers. Une demande d'une autorité étrangère est examinée au regard du droit applicable ; le partenaire en est informé sauf interdiction légale. Localeo conteste les demandes manifestement illicites et limite toute communication légalement obligatoire.

7. Incidents, droits et assistance

Localeo notifie au contact habilité du partenaire toute violation de données dont elle prend connaissance dans les meilleurs délais, sans attendre de disposer de l'ensemble des conclusions de l'enquête. La notification précise, à mesure qu'elles deviennent disponibles, la nature de l'incident, les personnes et données concernées, les conséquences probables, les mesures prises ou proposées et un point de contact. Elle est complétée sans retard injustifié.

Localeo prend les mesures de protection relevant de son périmètre, préserve les preuves utiles et tient un suivi de l'incident. Le partenaire décide des notifications à l'autorité de contrôle et aux personnes concernées ; Localeo lui fournit l'assistance nécessaire, notamment pour le délai de notification de soixante-douze heures lorsqu'il est applicable.

Localeo transmet au partenaire toute demande d'exercice de droits portant sur les traitements confiés dans un délai maximal de trois jours ouvrés et l'assiste pour y répondre dans les délais légaux. Elle ne refuse pas une demande au nom du partenaire sans instruction. Les droits sont appréciés selon la base légale et les exceptions applicables : la présence d'une personne dans un tirage ne justifie pas, à elle seule, le rejet d'une demande d'effacement.

Compte tenu de la nature du service et des informations disponibles, Localeo assiste le partenaire pour la sécurité, les analyses d'impact, les consultations préalables et les échanges avec la CNIL. Le contact Localeo est contact@localeo.city. Les coordonnées du partenaire et, le cas échéant, de son délégué sont celles du dossier contractuel et de l'information publiée pour l'opération.

8. Durées et restrictions de conservation

Les parties adoptent les instructions de conservation suivantes, sous réserve d'une durée plus courte licitement demandée par le partenaire ou d'une obligation légale précisément identifiée :

Catégorie	Durée et sort des données
Identifiants d'accès à la participation	Jusqu'à quatre-vingt-dix jours après la fin de l'animation, puis suppression ; révocation anticipée en cas de besoin de sécurité
Identité, coordonnées, inscription, progression et validations ordinaires	Douze mois après la fin de l'animation au maximum pour la gestion et les réclamations, puis suppression des données identifiantes qui ne sont plus nécessaires
Notifications d'animation et historique courant d'envoi	Douze mois après leur émission au maximum, sauf pièce strictement nécessaire à un dossier de réclamation
Preuves nécessaires d'attribution, d'acceptation, de remise et de règlement d'un litige	Archivage intermédiaire restreint, limité aux pièces justifiées, pendant la prescription applicable ; pour les obligations contractuelles de droit privé, cinq ans à compter de leur extinction, sous réserve des causes légales de suspension ou d'interruption
Copies de travail et exports	Suppression dès l'achèvement de leur finalité ; le partenaire applique lui-même cette règle aux copies qu'il télécharge

Le remplacement d'un nom par un identifiant ne rend pas une donnée anonyme si une réidentification demeure possible. Les données pseudonymisées restent soumises à la présente annexe. Des statistiques peuvent être conservées sans limitation personnelle de durée seulement après anonymisation effective.

Un gel contentieux ou une obligation d'archivage public porte uniquement sur les éléments nécessaires, avec justification, accès restreint et échéance de réexamen. Les pièces comptables que Localeo doit conserver pour ses propres obligations relèvent de sa Politique de confidentialité et ne sont pas réutilisées pour piloter une animation.

9. Fin de service et réversibilité

À la fin du service, le partenaire choisit la restitution puis la suppression, ou la suppression directe, des données traitées pour son compte. Il peut demander la restitution à contact@localeo.city dans les trente jours suivant la fin du contrat. Localeo fournit les données exportables et les pièces contractuelles concernées dans un format électronique couramment exploitable, par un moyen sécurisé, dans les trente jours de la demande.

À l'issue de cette période de restitution, Localeo supprime les données actives et les copies de travail dans un délai maximal de trente jours, sauf instruction d'archivage licite et documentée. Les copies résiduelles de sauvegarde sont isolées des usages courants et disparaissent au plus tard quatre-vingt-dix jours après cette suppression. Si une restauration est nécessaire pendant cet intervalle, les suppressions sont réappliquées avant la reprise d'utilisation.

La conservation imposée par la loi est limitée aux données et à la durée exigées. Localeo indique au partenaire les catégories concernées et leur fondement, puis confirme par écrit les opérations de restitution ou de suppression réalisées. L'expiration d'un abonnement ne met pas fin aux obligations relatives aux lots déjà attribués ni aux droits des personnes.

10. Information, audits et responsabilité

Localeo tient les informations nécessaires pour démontrer le respect de la présente annexe et permet les audits et inspections du partenaire ou d'un auditeur indépendant mandaté par lui. Les parties privilégient les documents et contrôles à distance lorsque ceux-ci permettent une vérification suffisante.

Un contrôle sur site est organisé avec un préavis raisonnable, des engagements de confidentialité et des modalités protégeant les données des autres clients. Ces modalités ne font pas obstacle à un contrôle rendu urgent par une violation, à une demande d'autorité ou à la vérification d'un manquement. Les coûts éventuellement convenus à l'avance ne doivent pas rendre le droit d'audit illusoire ; Localeo supporte les corrections et les vérifications rendues nécessaires par son propre manquement.

Chaque partie répond de ses obligations légales et contractuelles. La présente annexe ne limite ni les pouvoirs de la CNIL ni les droits à réparation des personnes concernées, notamment au titre de l'article 82 du RGPD. En cas de contradiction contractuelle sur la protection des données, elle prévaut sur les conditions commerciales, sans préjudice du droit impératif applicable.